MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Uso de la Fuerza

Acuerdo de la Nación con las provincias para que sus policías y servicios penitenciarios adopten los estándares de la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales: principios de la ONU, cámaras corporales con grabación inalterable, registros de detenciones y de armas, asuntos internos fuera de la cadena de mando y registro de denuncias coordinado con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; se perfecciona con la ley provincial de adhesión.

Propuesta 71: Mano firme con el delito, cero abuso policial
Cuándo: Fase II (años 2–3): negociación en el Consejo de Seguridad Interior tras la vigencia de la ley «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales».
Trámite: Convenio interjurisdiccional (art. 125 CN; Ley 24.059, arts. 5, 20, 41–42 y 44). Lo firman el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad y cada Gobernador. No requiere ley nacional (criterio B14); cada legislatura lo ratifica según su Constitución; cada provincia sanciona además la ley de adhesión.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que la Ley N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales reguló el empleo de la fuerza y de las armas de fuego conforme los Principios Básicos de las Naciones Unidas, hizo obligatorias las cámaras corporales y creó una oficina de asuntos internos fuera de la cadena de mando, e invitó a las provincias a adherir o a dictar normas equivalentes.

Que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior prevé convenios con las policías provinciales y faculta al Consejo de Seguridad Interior a proponer la compatibilización de las normas de las distintas jurisdicciones, en cuyo ámbito se negoció este Acuerdo.

Que reglas comunes para el empleo de la fuerza en todo el país dan certeza a los agentes que actúan dentro de la ley y protegen los derechos de las personas.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar en las fuerzas policiales y de seguridad y en los servicios penitenciarios provinciales estándares comunes de empleo de la fuerza, equivalentes a los de la Ley N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Adhesión legislativa. Cada provincia firmante remitirá a su Legislatura, dentro de los noventa (90) días de la firma, el proyecto de ley de adhesión a la Ley N° [—] o de normas de contenido equivalente, que comprenda los principios y reglas para el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, las cámaras corporales, los registros de detenciones y de empleo de armas, un órgano de asuntos internos fuera de la cadena de mando y el registro de denuncias.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Cámaras corporales y registros. Cada provincia firmante dispondrá el uso obligatorio de cámaras corporales con grabación inalterable y acceso del ministerio público, con la meta de que la totalidad de sus patrullas cuente con ellas a los tres (3) años de su ley de adhesión, y llevará registros digitales de las detenciones y del empleo de armas.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Asuntos internos. Cada provincia firmante creará o designará un órgano de asuntos internos fuera de la cadena de mando de su policía y de su servicio penitenciario, con facultades de investigación propias, que investigue todo empleo de armas de fuego y todo empleo de la fuerza del que resulten lesiones graves o la muerte de una persona, y las denuncias por violencia institucional.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Registro de denuncias. Las partes coordinarán sus registros de denuncias por abuso y violencia institucional con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, mediante los convenios que celebren con él, y publicarán las estadísticas con criterios comunes.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Capacitación y asistencia técnica. La Nación brindará a las provincias firmantes capacitación en el empleo de la fuerza y de las armas de fuego conforme los Principios Básicos de las Naciones Unidas, y asistencia técnica para la especificación de las cámaras corporales, la custodia de las grabaciones y los registros digitales.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Información y seguimiento. Cada provincia firmante publicará cada semestre, en formato abierto y sin datos que permitan identificar a las personas, la cantidad de empleos de armas de fuego, de personas heridas o fallecidas en procedimientos y de denuncias por abuso, con su resultado, y el avance del despliegue de cámaras. El Ministerio de Justicia y Seguridad publicará un tablero federal y lo presentará cada año en el Consejo de Seguridad Interior.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con los créditos del Ministerio de Justicia y Seguridad que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio. El presente Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Adhesión. Las provincias que no lo suscriban en el acto inicial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en cualquier momento, por nota de su Gobernador o Jefe de Gobierno dirigida al Ministerio de Justicia y Seguridad.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma para cada parte, sin perjuicio de la ratificación provincial que exija su Constitución, por cuatro (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].